劳动合同审查报告

一、合同总体评价

• 审查立场：协议当事人
• 使用场景：劳动合同
• 合同类型：劳动合同
• 总体可签署性：建议修改后签署
• 风险主题数（聚合后）：1
• 规则级审查命中数：1
• 重大风险数量：0
• 中等风险数量：1
• 低风险数量：0
• 需要真正修改的风险数：1
• 优先处理风险：0
• 建议处理风险：1
• 可选优化数：0
• 已识别但建议保持现状数：0
• 人工复核项：1

审查覆盖统计

• 已覆盖：15 项
• 部分覆盖：1 项
• 缺失：0 项
• 风险条款：0 项
• 不适用：4 项
• 待核验：0 项
• 法律提示：0 项
• 审查项总计：20 项

二、核心风险摘要

• 工时、休息与加班：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：加班报酬或依法调休。
重要性：加班报酬或依法调休尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
证据包ID：EB-4d52892f27f4；关键证据：[SYN-1339e484a49ce91d736b] 第七条
[支持：工时制度及工作时间；休息休假安排]：第七条 甲方安排乙方执行标准工时制度。；[SYN-68da36f9a1ff98d75222] 第七条 [支持：工时制度及工作时间；休息休假安排]：执行标准工时制度的，乙方每天工作时间不超过8小时，每周工作不超过40小时。；[SYN-31c9a2fe01b2cebb0e21] 第七条
[支持：工时制度及工作时间；休息休假安排]：每周休息日为星期六、星期日。；[EV-5a06486612a80aa9] 第七条
[支持：工时制度及工作时间]：第七条 甲方安排乙方执行标准工时制度。；[EV-be81de25df59b1f3] 第七条 [支持：工时制度及工作时间]：执行标准工时制度的，乙方每天工作时间不超过8小时，每周工作不超过40小时。；[EV-94b32739a94f3aea] 第七条 [支持：休息休假安排]：每周休息日为星期六、星期日。；[EV-3dcd64c28d6cded5] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：加班报酬或依法调休]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：加班报酬或依法调休。

三、建议优先修改

• 建议处理：建议补充明确加班报酬或依法调休。（对应风险：工时、休息与加班）

四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
• 暂无需要单独提示的可优化事项。

五、已覆盖关键事项

• 已覆盖项详见完整审查明细。

六、人工复核事项

• EMP-08-01 劳动保护与职业危害：人工复核：核实岗位是否存在职业病危害因素，再确定告知和职业健康保护义务。（人工核验优先级：LOW）

七、完整审查明细

1. 用工主体与劳动者身份（EMP-01-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：全文；第一条；第二条；甲方（公章）：北京远航智能科技有限公司；第九条
• 审查判断：合同已明确约定用人单位住所；劳动者姓名与身份证明；用人单位名称。

2. 合同期限（EMP-02-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：全文；第三条
• 审查判断：合同已明确约定期限类型；生效或起始日期。

3. 试用期与试用工资（EMP-03-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第三条；第九条
• 审查判断：合同已明确约定试用期长度；试用期工资标准。

4. 试用期超过法定上限或重复约定（EMP-15-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“试用期超过法定上限或重复约定”对应的不利条款或安排。

5. 工作内容和地点（EMP-04-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第五条；第四条；附件

• 审查判断：合同已明确约定具体工作岗位或职责；具体工作地点。

6. 工时、休息与加班（EMP-05-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：工时、休息与加班
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第七条；第八条；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：工时制度及工作时间；休息休假安排；尚未覆盖：加班报酬或依法调休。
• 【风险点描述】：仍需补足：加班报酬或依法调休。
• 【缺失的法律后果】：加班报酬或依法调休尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确加班报酬或依法调休。
【证据定位】
• 关联风险：工时、休息与加班
• 证据包ID：RULE-EMP-05-01
• 证据ID：SYN-1d81ef6c6571666f0924、SYN-412e147aaf8f6fe3a157、SYN-7169dec269858fc97808、SYN-8bff7754f389e9d1e064、SYN-fdc16d8800824bc434a4
• 第七条 [支持：工时制度及工作时间]: 第七条 甲方安排乙方执行标准工时制度。
• 第八条 [支持：休息休假安排]: 第八条 甲方对乙方实行的休假制度有：国家法定节假日、带薪年休假、婚假、丧假、产假、陪产假、育儿假以及法律法规规定的其他休假。
• 第七条 [支持：休息休假安排]: 每周休息日为星期六、星期日。
• 第七条 [支持：工时制度及工作时间]: 执行标准工时制度的，乙方每天工作时间不超过8小时，每周工作不超过40小时。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：加班报酬或依法调休

7. 工资标准与支付（EMP-06-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第九条
• 审查判断：合同已明确约定工资金额或可计算标准；工资支付日期；工资支付方式。

8. 社会保险缴纳（EMP-07-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第十一条
• 审查判断：合同已明确约定用人单位依法办理参保并缴费；个人应缴部分及代扣代缴。

9. 劳动保护与职业危害（EMP-08-01）

审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：第十五条
- 审查判断：合同已明确约定劳动防护和安全培训。

10. 专项培训服务期（EMP-09-01）

审查结论

- 处理建议：不适用。
- 覆盖状态：不适用
- 【适用说明】：未识别已约定的专项培训服务期义务；另行签订协议的预备性表述不触发。

11. 解除终止条件和程序（EMP-10-01）

审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：第十八条
- 审查判断：合同已明确约定解除终止事由或协商一致。

12. 经济补偿及结算（EMP-11-01）

审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：第二十条
- 审查判断：合同已明确约定经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排；解除终止后工资及补偿结算期限。

13. 劳动争议处理（EMP-12-01）

审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：第二十二条
- 审查判断：合同已明确约定劳动争议依法申请劳动仲裁。

14. 免除或放弃法定社会保险义务（EMP-13-01）

审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：未发现该类不利约定。
- 审查判断：未发现“免除或放弃法定社会保险义务”对应的不利条款或安排。

15. 用人单位任意解除且免予补偿（EMP-16-01）

审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：未发现该类不利约定。
- 审查判断：未发现“用人单位任意解除且免予补偿”对应的不利条款或安排。

16. 违法约定劳动者违约金（EMP-14-01）

审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：未发现该类不利约定。
- 审查判断：未发现“违法约定劳动者违约金”对应的不利条款或安排。

17. 竞业人员及秘密接触范围（NC-01-01）

审查结论

- 处理建议：不适用。
- 覆盖状态：不适用
- 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

18. 离职竞业期限及补偿（NC-02-01）

审查结论

- 处理建议：不适用。
- 覆盖状态：不适用
- 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

19. 竞业范围或补偿明显不当（NC-03-01）

审查结论

- 处理建议：不适用。
- 覆盖状态：不适用
- 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

20. 劳动成果与知识产权归属（EMP-IP-01）

审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：未发现该类不利约定。
- 审查判断：未发现“劳动成果与知识产权归属”对应的不利条款或安排。